

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת סמיר בן סעיד
אחמד טיבי

פ/25/6298

הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – מעונות סטודנטים), התשפ"ו–2025

הוספת פרק ג'3 1. בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007¹, אחרי פרק ג'2 יבוא :

"פרק ג'3 : מעונות הסטודנטים

19ג. המועצה להשכלה גבוהה, בהתייעצות עם שר תנאים להפעלה ותחזוקה של מעונות הבינוי והשיכון, תקבע תנאים הולמים לפעילותם ואחזקתם של מעונות סטודנטים, ובכלל זה לעניין תנאי המגורים במעונות, המיתקנים, השירותים ואמצעי הבטיחות הנדרשים בהם.

19ד. ועדת המשנה לפיקוח, בקרה ואכיפה של המועצה להשכלה גבוהה (להלן – ועדת הפיקוח והבקרה), תפקח אחר יישום התנאים שנקבעו לפי סעיף 19ג, בין היתר באמצעות קיום ביקורות במתחמי המעונות; מצאה ועדת הפיקוח והבקרה כי לא קוימו התנאים תמליץ למועצה להשכלה גבוהה על דרכי פעולה בהתאם לנסיבות ההפרה ולחומרתה.

19ה. מוסד יקבע תקנון למעונות הסטודנטים, שיפרט את כללי ההתנהגות במעונות, זכויותיהם וחובותיהם של הסטודנטים המתגוררים במעונות, הוראות לגבי תשלומים ואופן הגשת פנייה או תלונה הנוגעת ליישום או להפרה של כללים אלה.

19ו. (א) לא תהיה הפליה בין מועמדים בתנאי הזכאות לדיוור במעונות, והם יהיו לפי אמות מידה ענייניות ואחידות שיקבע המוסד. זכאות למגורים במעונות

¹ ס"ח התשס"ז, עמ' 320.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), ומבלי לגרוע מחובת המוסד לשקול את מכלול השיקולים והנסיבות הנוגעים לעניין, מוסד רשאי לשקול בקביעת הזכאות למעונות שיקולים הנוגעים לרקע חברתי-כלכלי, שייכות לקבוצת מיעוט ומגורים בפריפריה החברתית-גיאוגרפית.

דברי הסבר

מעונות סטודנטים נועדו לאפשר לסטודנטים תנאי מגורים נאותים במחיר נגיש על מנת שיוכלו להתפנות ללימודים האקדמיים ולמצות את כישוריהם. על אף שמעונות הסטודנטים מהווים משאב חשוב הזכאות להם וכללי ההתנהגות והשימוש בהם אינם מוסדרים כיום בחוק. על כן, מוצע לתקן את חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007, באמצעות הוספת פרק שיוקדש לנושא.

מוצע כי המועצה להשכלה גבוהה תקבע תנאים להפעלה ולתחזוקה של מעונות הסטודנטים ואת אופן הפיקוח והבקרה על יישומם. בנוסף, מוצע לקבוע חובה על מוסד אקדמי לקבוע תקנון שיפרט, בין היתר, את זכויותיהם וחובותיהם של הסטודנטים המתגוררים במעונות. כן מוצע לקבוע איסור הפליה במתן זכאות למגורים במעונות, לצד סמכות לשקול קריטריונים רלוונטיים כגון רקע חברתי-כלכלי, שייכות לקבוצת מיעוט ומגורים בפריפריה החברתית-גיאוגרפית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ד' בכסלו התשפ"ו (24.11.2025)